



גליון מס' 48 | נמסר כ"א אדר תשע"ז

חברי המערכת: הרב אריאל סגרון והרב אליהו סעדון

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א מתקיים בימי ראשון בבהמ"ד יחווה דעת רח' אגסי 1 י-ם בשעה 20:15

פרשת כי תשא - פרה

איסור חמץ בפסח במשהו וענייני מכירת חמץ

נושאי השיעור: חמץ בפסח במשהו | טעם הדין שחמץ בפסח במשהו | איסור סחורה בדברים האסורים באכילה | דבר שיש לו מתירין | חמץ שעבר עליו הפסח | מכירת חמץ | בכור בהמה בקיבוצים בימינו

א. טעם כעיקר דאורייתא

ידוע הוא שהדין בחמץ בפסח שאסור אפילו במשהו (פסחים ל), דהיינו בשאר איסורי תורה כנבילות וטריפות וכדומה איסור שמתערב בהיתר מתבטל בנותן טעם. והראשונים נחלקו בדין זה אם הביטול בנותן טעם הוא מהתורה או מדרבנן. ומרן השלחן ערוך ביו"ד (סימן לא ס"ב) פוסק שמהתורה צריך נותן טעם. ופירוש הדבר, שלא תאמר שהאיסורים מתבטלים ברוב, אלא כל זמן שיש טעם של האיסור בהיתר עדיין יש איסור מהתורה. וזהו מה שאומרים 'טעם כעיקר דאורייתא'.

דין זה שטעם כעיקר דאורייתא הוא במקום שהאיסור בהיתר הוא לח בלח, אך אם התערובת היא יבש ביבש הדין הוא שהוא בטל ברוב. ומי שמתבונן בדברי מרן השלחן ערוך שם יראה, שלא די בכך שהחמיר שמהתורה יהיה נותן טעם, אלא זוהי הכרעה ברורה בין השיטות שכך הלכה. ותופס כשיטות הראשונים שטעם כעיקר - דאורייתא. וכן הוא הדין בחמץ, שאם נתערב בהיתר, אף לפני הפסח אינו מתבטל כל זמן שיש בתערובת טעם חמץ.

ב. מטעמינין לקפילא

בזמן חז"ל כאשר היה מתערב איסור בהיתר, היו מביאים את התערובת לפני מומחה גוי שטועם את התערובת ואומר אם יש בזה טעם איסור. וכגון חלב שנפל לבשר, הגמרא אומרת (חולין קיא): שמביאים לגוי "קפילא" [קפילא היינו גוי המומחה לזה] שיטעם ויאמר את טעם התערובת. כיום אי אפשר לעשות

כן מכיון שעם כל התפתחות הטכנולוגיה אי אפשר לעמוד על טעמי התערובת עד כדי כך שאף במעבדות שייך שיטעו בקשר לרכיבי התערובת. והחדוש דין בקפילא, שאם האיסור הוא פחות מאחד בשישים הגוי לא יחוש בטעם האיסור.

והנה יש מקומות שלא ניתן לעמוד על הטעם כלל, כגון חתיכת בשר נבילה שנתערבה בחתיכות בשר כשר, הרי אי אפשר לחוש בטעם אם החתיכה היא נבילה או שחוטה. וזהו "מין במינו", ובמקום כזה חז"ל קבעו שכדי להתיר את אכילת הבשר הוא על ידי שישים. כיון שכאמור לעיל כשהאיסור הוא פחות מאחד בשישים גם טעמו נעלם ואינו. ולפיכך בימינו שלא ניתן לבדוק על ידי "קפילא" משערים בשישים גם במקום שנתערב מין בשישים מינו.

ג. חמץ בפסח אסור אפילו במשהו

וכל זה נאמר לגבי שאר איסורים, ולגבי איסור חמץ מן התורה בטל בשישים גם בתוך ימי הפסח. אולם יש מחלוקת בראשונים האם חמץ בפסח החמירו בו חכמים יותר משאר איסורים או לא. שיש ראשונים שסוברים שחמץ בפסח אף הוא בטל בשישים כשאר איסורים (שיטת האלחנתי פרשת זו שאלחנתי פ, ושיטת רבינו חס להלכה ולא למעשה. כתוספות חולין נז. ד"ה אמר, ובפסחים ל. ד"ה אמר). אך לעומתם דעת רוב הראשונים (כס"י פסחים ל. ד"ה אמר, הרי"ף פסחים ז: מדפי הרי"ף, והרמב"ם בפט"ו מהלכות מאכלות אסורות ה"ט, והרא"ש בפרק בתרא דעבודה זרה סימן כט-ל), וכך פסק השלחן ערוך (סימן תמו ס"א), שחמץ יותר חמור משאר איסורים. וחמץ בפסח בתערובת אסור אפילו במשהו (ובדעת הרי"ף יש אומרים שחזר בו). ומסקנת



אאמו"ר מרן זצוק"ל (ש"ת י"ב אומר ח"י חלו"ח סימן לה-לו) שבימי הפסח חמץ אוסר אפילו המשהו, אך לפני הפסח חמץ בטל בשישים, ואינו חוזר וניעור [דהיינו שאם התבטל לפני הפסח מחמת שישים אין אומרים שבפסח אוסר מחדש שלחן ערוך שם ס"ד]. ובכך יש פתרון לשאלות ובעיות רבות.

ד. חומרא דחמץ

בראשונים נאמרו שני טעמים לדין שחמץ בפסח אסור במשהו, בשונה משאר איסורים. הטעם הראשון: משום "חומרא דחמץ". דהיינו בחמץ יש דינים שונים משאר איסורים, שאיסורו ב'כרת' ושאר איסורים בדרך כלל אסורים ב'לאו'. [וכגון שאם יבוא גוי ליהודי ויאנוס אותו לאכול חמץ או חזיר, ואם לא יאכל אחד מהן יהרגוהו, שעליו לאכול את החזיר ולא את החמץ כיון שחזיר הוא באיסור לאו והחמץ הוא באיסור כרת]. ואמנם יש עוד כמה איסורים שאסורים בכרת כגון חלב ודם, אך הם בטלים בשישים, כיון שבחמץ התורה הוסיפה עוד דין "בל יראה ובל ימצא". שאיסור חמץ הוא אינו רק באכילה או בהנאה, אלא הוא אסור להימצא ברשותינו, ומוכרים אותו וכו'. וזה מראה את החומרא הגדולה בזה, כיון שבאיסור חלב ודם אין איסור להחזיק. בזמנם היו רגילים לקחת את החלב ולעשות ממנו נרות, והיו צריכים להיזהר שלא יטפף ויאסור דברים אחרים. ובדם יש מחלוקת בכלל אם כשהוא מבושל אסור מהתורה או רק מדרבנן, ודעת מרן שדם שבישלו הוא מדרבנן. ועל כל פנים ניתן להשתמש בחלב ובדם שלא לאכילה לכתחילה.

אם כן חמץ הוא אסור משאר איסורים כיון שהוא האיסור היחידי בתורה שעצם כך שהוא שייך לך עובר על איסור. וזהו איסור "בל יראה ובל ימצא". וזהו "חומרא דחמץ"

ה. סחורה בדברים האסורים באכילה

אכן יש איסור שלא ידוע ברבים כל כך, והוא שאסור להסתחר בדברים האסורים באכילה. ויש בזה מחלוקת, שיש ראשונים שסוברים שהאיסור הוא מדאורייתא אך יש שסוברים שהוא מדרבנן. וכתבתי על כך תשובה ארוכה שאאמו"ר מרן זצוק"ל הדפיס אותה בשו"ת יביע אומר ח"ח (חיו"ד סימן יג). וטענתי שרוב הראשונים סוברים שהאיסור הוא דאורייתא, ודנתי שם אם דרשין טעמא דקרא או לא. ואאמו"ר כתב אחריה תשובה להוכיח להיפך שהאיסור הוא מדרבנן. אך לכולי עלמא זה אסור, ומרן השלחן ערוך כתב בנושא סימן שלם ביורה דעה (סימן קיז). והתשובה ההיא נסובה על מעשה שהיה בשנת תשנ"א בידידי רבי משה סבא ע"ה שרכש בית מלון ענק במקסיקו, ועשה הסכם עם חברת "הייאט" [אשר בבעלות גויים] לעשר שנים על הפעלת המלון. והנה, הוא היה עוסק בתורה בכל יום בכולל, ולאחר שקנה את בית המלון אמרו לו האברכים שהדבר אסור מחמת שהוא סוחר בדברים האסורים, כיון שהמלון מציע מאכלים שאינם כשרים. האברכים ישבו וכתבו על כך פסק שיש לאסור את העיסוק במלון הזה. ורבי משה סבא הציע לשלוח

את הפסק אל אאמו"ר מרן זצוק"ל וככל היוצא מפיו יעשה ללא כל תהיות. כשהגיעו השאלה והתשובה אל אאמו"ר, קרא לי אאמו"ר וביקש ממני לעבור על הדברים ולחוות את דעתי בנדון. ישבתי וכתבתי על כך תשובה, ויצא לי שיש להתיר מדין סחורה בדברים האסורים [אכן עדיין יש לבעיה של שבת ופסח, והיה צריך לעשות משהו מקודם לכן אך עיקר הבעיה היתה סחורה בדברים האסורים]. וטעם ההיתר, שאמנם הוא בעל הבית אך הוא מחכיר את המלון לחברה של הגויים, והנה אם יבוא אל המלון לאכול שם, לא יוכל לעשות ככל העולה על רוחו, וצריך לשלם טבין ותקילין על מה שאוכל ונהנה מהמלון, ואינו יכול להתערב בניהול המלון כלל. ומשכך שאינו יכול לאכול מהמלון, אם הלכה כהראשונים שסוברים שהאיסור הוא מדרבנן ודאי שבזה אין מקום לאסור, כיון שכל האיסור הוא שמא יבוא לאכול מהדבר האסור. אולם אם ההלכה היא כהראשונים שסוברים שהאיסור הוא דאורייתא, יש לדון שהרי לא דרשין טעמא דקרא. וכתבתי על זה באורך שם שיש להקל בכגון דא ע"ש. ואכמ"ל.

ו. אין להקל אף לצרכי פרנסה

לעומת זאת, היה יהודי אחד שברשותו היה עסק גדול בקופסאות שימורים של שקצים ורמשים. ובמקרה שלו הוא אמר לי שאינו הולך לבית חרושת. אך על כל פנים בזה יש להחמיר, כיון שהוא בעל הבית בפועל. ואפילו שותף גוי אינו יכול להועיל ולהקל בזה. ודיברתי על ליבו וב"ה הוא מכר את החברה, ומאת ה' אירע שמיד לאחר שמכר את החברה ירדו המחירים של כל סוגי השימורים הללו והוא יצא נרווח.

והאמת שהאיסור הזה אינו מפורסם כל כך, ויש שחושבים שכיון שפרנסתם תלויה בזה מורים לעצמם היתר, וכמו שהייתי במקום מסויים שחיים בו מעט מאוד יהודים, ושם יש סופר-מרקט "כשר" כשנכנסתי אליו ראיתי שחציו כשר למהדרין וחציו השני מיועד לגויים מהמקום. והערתי לבעלי המקום על כך, והוא הצטדק שזו הפרנסה שלו, אך האמת שאין בזה הוראת היתר.

לעומת זאת כל האיסור הזה הוא רק כשעיקר המסחר נעשה בדברים האסורים, אך אם נזדמן ליהודי דבר איסור, כגון מי ששחט בהמה הרי יש בה חלב, יכול למכור את החלב לגוי ולהרויח, וכן מי ששחט בהמה ונמצאה טריפה שיכול למוכרה לגוי, ואין בזה משום סחורה בדברים האסורים (עיין פסמים כג.).

ז. לא בדילי מיניה

שיטה נוספת מהי אותה חומרא דחמץ, והיא שיטת רש"י בפסחים (דף כט: ד"ה שלא נמנו) ועוד ראשונים, שבחמץ בפסח "לא בדילי אינשי מיניה" דהיינו בדבר איסור כולם יודעים שמאכל זה אסור, וכולם יודעים שמאכל זה הוא נבילה או טריפה, ותמיד זה כך. אולם בחמץ שרגילים כל השנה לאכול, יכול לבוא מתוך הרגל דבר לאכול ממנו ולהיכשל, לפיכך החמירו בו יותר משאר

איסורים. [ובזמן חז"ל היה עוד מאכל שהיה מותר ונהפך להיות איסור בעצמו והוא בשר קדשים שנתפגלו, אך אין זה שייך היום]. והאמת שבזמנם היה זה הרבה יותר קשה, כיון שכיום המצה והלחם שונים במראיתם, לעומת זאת בזמנם שהיו אופים בבית והמצה היתה נראית כמו פיתה כמעט ולא ניתן היה להבחין בין לחם למצה.

ה. היכר בין האוכלים בשלחן

ויש דוגמא לדבר, במי שאוכל עם אשתו בשלחן אחד, הוא אוכל בשר והיא אוכלת חלב, שהדין הוא שצריכים להניח הפסק והיכר ביניהם על השלחן (שלחן ערוך יו"ד סימן פח) שלא יבוא לאכול מהאוכל שלה. וסיבת הדבר, כיון שהחלב בפני עצמו מותר באכילה וכן הבשר בפני עצמו מותר באכילה, והבעיה היא לאוכלם ביחד. כיון שכך יש חשש שיבוא לאכול. [אכן כשאוכל עם אדם שאינו מכירו לא צריך להניח הפסק כלל, כיון שאינו מכירו ודאי שאין לחשוש שיבוא לאכול לו מצלחתו]. וכתב הר"ן על כך, שכל הדין הזה שצריך לעשות היכר הוא דוקא בבשר וחלב ששניהם היתר, אך אם אוכל יחד עם גוי שאוכל דבר איסור אינו צריך לעשות היכר, כיון ש"בדילי מיניה" היינו מהמאכלים של הגוי. ונתקלתי בשאלה זו פעמים רבות, שיהודים שיש להם עסקים עם גויים ויושבים לאכול יחד, וההוראה היא שאינם צריכים לעשות היכר ביניהם כיון שודאי לא יאכל ממאכלי הגוי האסורים.

ולפי זה מתבאר שהחמץ דומה יותר לבשר וחלב, ששניהם מותרים, וכיון ששניהם מותרים צריכים להחמיר בהם יותר, גם החמץ שבכל ימות השנה הוא מותר יש להחמיר בו יותר.

ואם כן ישנם שלושה טעמים ל'חומרא דחמץ': א. משום חיוב כרת שבו. ב. משום שיש בו 'בל יראה ובל ימצא'. ג. שחמץ לא בדילי מיניה. ובראשונים יש שהביאו את אחד מהטעמים הללו ויש שהביאו את שלושתם. ועל כל פנים להלכה חמץ בפסח הוא אוסר אפילו במשהו.

ט. דבר שיש לו מתירין

ושיטת הרמב"ם (ס) בדין חמץ בפסח שסיבת החומרא בו היא משום שהי 'דבר שיש לו מתירין'. דהיינו שלאחר הפסח החמץ יהיה מותר ממילא בפסח עצמו יש לנו להחמיר בו יותר משאר איסורים.

וביאור הענין, שהנה איתא בגמרא בריש מסכת ביצה (ג:) ביצה שנולדה ביום טוב אסורה משום מוקצה. וכשחל יום טוב ביום שישי או ביום ראשון ונולדה בשבת, ביצה זו אסורה מדאורייתא משום "הכנה". וכל הדין של יום טוב באמצע השבוע הוא גזירה ליום טוב שאחר השבת. והנה, אם ביצה זו האסורה ביום טוב ולאחר יום טוב מותרת באכילה, נתערבה באלף ביצים אחרות - כולם אסורות. ולכאורה יש לשאול, הלא ביצה שנולדה ביום טוב באמצע השבוע

או בשבת סתם היא אסורה מדרבנן וכאמור, ומפני מה לא נאמר 'ספק דרבנן לקולא'? שאיננו יודעים מיהי הביצה האסורה שנפלה בין הביצים המותרות. ומבאר הגמרא "משום דהוי דבר שיש לו מתירין". וכן הוא הדין במקום שיש לאדם ספק לגבי ביצה אם נולדה ביום טוב או לא, הדין הוא שהביצה אסורה, למרות שהאיסור הוא רק מדרבנן כיון שאין אומרים בזה ספק דרבנן לקולא משום שהוא דבר שיש לו מתירין.

ובביאור הענין של 'דבר שיש לו מתירין' יש לומר כך [למרות שנראה לי שאינו מוסכם לכולי עלמא], שהנה אם נפלה טיפה אחת של חלב לתוך סיר של בשר, ויש כנגד הטיפה יותר מפי שישים הדין הוא שיכול לאכול את הבשר. ויש לדון אם יש לפניו סיר של בשר שנפלה לתוכו טיפת חלב שהיא פחות מאחד בשישים ובטלה כאמור, ויש לו גם סיר של בשר שלא נפלה בו טיפה כלל, האם יש לומר שיש עדיפות לסיר השני על פני הסיר הראשון, ועליו להחמיר ולאכול מהסיר השני ולא מהסיר הראשון? בנוהג שבעולם שכל אחד יעדיף את הסיר ההוא שלא נפל בו חלב ולא התערורה בו שאלה כלל. והסיבה פשוטה, שהרי ההיתר של ביטול בשישים הוא אילוץ, הוא בדוחק, וודאי שיעדיף את התבשיל שלא התערורה בו שאלה מעולם. שהרי הסיר עכשיו הוא כמו דיעבד [למרות שהוא מותר כעת לכתחילה]. והנה בביצה שנולדה ביום טוב ונתערבה באלף, הרי אם ימתין עוד יום אחד והביצה תהיה מותרת לכתחילה בעצמה, דהיינו שביום טוב יש לפניו אלף ביצים כשרות וביצה אחת אסורה, ובמוצאי יום טוב יש לפניו אלף ואחת ביצים כשרות. ועל זה אנו אומרים שעד שיאכלנו באיסור יאכלנו בהיתר. וכך כותב רש"י (סס ד"ה אפילו). אם כן כשם שבסיר האמור יעדיף לאכול את הסיר שלא התערורה בו שאלה מעולם, כך הוא הדין שדבר שיש לו מתירין שיכול לאכול בהיתר גמור ולא בדוחק שיעדיף לאוכלו כן, ולפיכך החמירו חכמים בדבר שיש לו מתירין.

אכן יש ראשונים שסוברים שאפילו ביצה שספק אם נולדה ביום טוב ונתערבה באלף אחרות כולן אסורות מהטעם האמור. ויש שמתירין משום שסוברים שיש כאן ספק ספיקא, ספק שמא לא נולדה ביום טוב, ואם תמצא לומר שנולדה ביום טוב אולי מה שאוכל אין זו הביצה האסורה. ועל כל פנים רואים שיש ראשונים שסוברים שדבר שיש לו מתירין אינו בטל אפילו בדבר שיש בו ספק ספיקא. ובדעת מרן השלחן ערוך (או"ח סימן תקיג ויו"ד סימן קכ) יש סתירה בנושא הזה, ויש בזה אריכות גדולה, ואכמ"ל.

י. מקור הדין של מכירת חמץ

דעת הרמב"ם (פ"א מהלכות חמץ ומלח הלכה ז) שהאיסור בחמץ שעבר עליו הפסח הוא מדרבנן, דהיינו בתוך הפסח הוא עובר על לאו של 'בל יראה ובל ימצא', אך לאחר הפסח החמץ אסור בהנאה מדרבנן, שקנסו אותו על שעבר על איסור התורה. ולכן צריך להיזהר מאוד בנושא של מכירת חמץ. והדין הזה משמע בתוספתא דפסחים (פ"ב ה"ו), שם כתוב לגבי יהודי שהיה באוניה, ונזכר

שבביתו יש חמץ, ואומרת שם התוספתא שאם יש שם גוי יכול למכור לו את החמץ. ולאחר הפסח קונה בחזרה מהגוי.

יא. לבדוק מיהו הגוי במכירת החמץ

וזוהי בעצם מכירת החמץ הנהוגה כיום, ויש הרבה רבנים שמתעסקים בזה ויש כל מיני הלכות שצריך לדעת כיצד לבצע את המכירה. ואין על היחידים לעשות את המכירה לבדם, כיון שיש בזה הרבה פרטי דינים ויכול לבוא ולהיכשל באיסור חמץ בפסח. ובזמנו לפני שנים הגרי"ש אלישיב זצוק"ל הקים ועדה מיוחדת בעיר הקודש ירושלים ת"ו לטפל ולרכז את הנושא של מכירת חמץ, והייתי שותף לוועדה זו, והיו שם כל מיני חומרות כדת וכדין, וכן היו מוצאים גוי ראוי לשמו... שהרי גם בזה יש בעיות שפתאום מגלים שהגוי הוא באמת נכד או בן לאמא יהודיה ה"י. וכבר אירע מעשה לפני כמה שנים, שקבוצת אברכים מירושלים החליטו בינם לבין עצמם שאינם רוצים לסמוך על הרבנים, ולפיכך התאגדו כולם והביאו גוי ומכרו לו את כל החמץ. ובחול המועד הגיע עם המשאית שלו והתחיל לרוקן את הסחורה. ולכן צריך לדעת עם איזה גוי מתעסקים בזה.

בזמן ה'נודע ביהודה' אירע מעשה ביהודי אחד שהיה לו בית חרושת לבירה, ובערב פסח מכר את כל העסק לגוי. והנה כשחזר מבית הכנסת בליל הסדר חשכו עיניו, הגוי אשר קנה את הבית חרושת, הביא כל חבריו ו"אירח" אותם בבית החרושת והם חוגגים שם על חשבון בעל הבית, אך מאידך אינו יכול לבוא ולומר כלום, כיון שאם יאמר הרי שהוא מראה בכך שאינו רוצה במכירה, ואז יפסיד את כל חמצו הנמצא שם. ומשכך שם פניו אל עבר ביתו של הגאון ה'נודע ביהודה' לשאול את המעשה אשר יעשה. והנודע ביהודה יעץ לו, והיהודי פעל לעצתו והצליח בזה. היהודי לקח מביתו כפית זהב, ושם פעמיו אל עבר בית המרזח, שם ניגש אל הגוי 'שלו' וחיבקו ונישקו כביכול הם חברים, ובתוך כך השחיל את הכפית לכיסו של הגוי, לאחר זמן מה התחיל היהודי לזעוק שהיתה לו כאן כפית של זהב אשר נגנבה ממנו, ומי ראה את הגנב, והגויים שהיו שם התחילו לעזור לו בחיפוש אחר הכפית, והזמינו את המשטרה, וכשהגיע אמר להם שלדעתו הוא החשוד, וכשחיפשו בכיסו "וימצא הגביע באמתחת בנימין" מצאו בכיסו את הכפית ומיד לקחוהו לבית הסוהר. ומשכך סגרו את בית החרושת. ולאחר הפסח הלך היהודי וביטל את התלונה ורכש מהגוי בחזרה את בית החרושת, וכך הצליח להערים עליו שלא יכלה לו את ממונו.

יב. תוקפה של מכירת החמץ

צריך לדעת שמכירת החמץ היא מכירה אמיתית לכל ענין, ולאחר הפסח יש ללכת אל הגוי ולרכוש את החמץ בחזרה. המכירה פועלת באופן שהגוי נותן בזמן המכירה 'מקדמה' לרכישה. וזכורני כשהייתי שותף בוועדה הנ"ל

שנתנו לגוי מתנה סכום גדול של כסף והוא 'משתמש' בו לצורך רכישת החמץ. ובאותו הזמן היו אלפי אנשים שמכרו את החמץ דרך הועדה. ורצינו שיהיה בתשלום המקדים לפחות שווה פרוטה עבור כל אחד מהמוכרים, ולאחר חשבון ארוך יצא שהיו שם כמאתיים אלף איש ולפיכך דאגנו למקדמה של עשרים אלף ₪, ולאחר שהבאנו לו את המקדמה ורכש את החמץ, סיכמנו שכיום שכמות החמץ היא רבה, לכן לאחר הפסח אנחנו נשב ונחשב את מחיר החמץ כולו. ולאחר הפסח איננו מבטלים את המכירה, אלא אנחנו קונים מחדש את החמץ.

ובשביל דבר כזה צריך לקחת גוי רציני ולא אחד שיברח אחרי כן וכו', ואמת שאז לקחנו גוי עורך דין אינטיליגנטי, אשר תוך כדי המכירה העיר לרבנים שישבו שם שלא עשו כראוי כפי שידוע משנים קודמות...! והוא צדק בפקחותו.

יג. תוקף המכירה באנשים שאינם שומרי תומ"צ

בדור האחרון הגרי"ש אלישיב עורר על בעיה נפוצה, באנשים חילונים שיש ברשותם חנות או סופר-מרקט ומוכרים את החמץ, וכל מטרתם במכירה היא כדי שאנשים יבואו ויקנו מהם, והם יודעים שאילולא שטר המכירה אף אחד לא ידרוך את כף רגליו שם. ולכאורה יש כאן 'אגן סהדי' שבטוח הוא שלא התכוונו למכור, וממילא אין זו מכירה אמיתית. אולם יש חולקים עליו משום שדברים שבלב אינם דברים, וכיון שחתם חתם. אך יש להשיב, שהרי התנהגותו מוכחת עליו שאין זו דברים שבלב סתם. למעשה גם הגרי"ש אלישיב הסכים שבאם הגוי חותם שכל המכירה היא כדת וכדין אין בזה כל בעיה.

יד. בכור בהמה בזמן הזה

לפני הרבה שנים התעוררה שאלה דומה בענין בכור בהמה, שהנה בהמה שילדה בכור המשמעות היא שאסור לשחוט את הבהמה ולהשתמש בה כלל, כיון שבהמה זו היא קודש. והשוחט אותה הוא כשוחט קדשים בחוץ. והדין הוא שכששוחטים אותה בשרה נאכל לכהנים כקרבן. ואפשר להוציא לחולין רק במקום שנפל בו מום. והנה בארץ ישראל ישנם קיבוצים ומושבים רבים שעדיין אינם שומרים תורה ומצוות ואינם יודעים מהלכות בכור בהמה, ונולד להם בכורות בהמה ואין אנו יודעים עליהם. וכמו כן, אינן בטלות ברוב, משום שבהמה היא דבר שבמנין, והיא אחד מהדברים שאינם בטלים אפילו באלף.

ולפיכך הפתרון הוא שהיהודי משתתף עם הגוי בבהמה זו, וכיון שהגוי שותף בבהמה אין דין של קדושת בכור בהמה. אולם היתה בעיה שהקיבוצים לא רצו לשתף פעולה בנושא, ולכן בזמן שאמא"ר מרן זצוק"ל שימש 'ראשון לציון', הודיעו לקיבוצים שלא יקנו מהם בהמות לשחיטה אם לא יעשו את ההשתתפות בבהמה אף בדבר קטן. והיה צריך שידעו שאין 'סתם' אלא יבינו שהגוי באמת יש לו שותפות עימם וכך ניצלו כולם מאיסור אכילת בכור בהמה.